Vertrag über Erstellung, Hosting und Betreuung einer Website

zwischen

AUFTRAGNEHMER
Stefan Dirnberger
Lindenstr. 15
84036 Kumhausen
dirnbergerstefan8@gmail.com
Steuernummer: 69343720183
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

AUFTRAGGEBERIN
Daniela Franzen
ProjeXs
Sonnenkamp 2
21244 Buchholz in der Nordheide
Daniela.Franzen@projexs.de
– nachfolgend „Auftraggeberin“ –

Dieser Vertrag bezieht sich auf das Angebot Nr. A-2026-10-02 vom 21. Oktober 2026 („Angebot“). Im Angebot sind zwei Leistungsoptionen beschrieben; die gewählte Option wird in § 2 angekreuzt. Soweit dieser Vertrag und das Angebot voneinander abweichen, gilt dieser Vertrag.

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Auftragnehmer hat für die Auftraggeberin eine neue Website für das Unternehmen ProjeXs unter der Domain projexs.de entwickelt (Technologie: Next.js, gehostet bei Vercel) sowie eine zugehörige, zugangsgeschützte Verwaltungsanwendung („Admin-App“). Die Website liegt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses als Vorschau unter https://projexs-delta.vercel.app vor.

(2) Gegenstand dieses Vertrags sind die Fertigstellung und Übergabe der Website und der Admin-App, der Umzug der Domain von der bisherigen Wix-Website, das Hosting sowie – je nach gewählter Option – die laufende Betreuung.

(3) Die bisherige Wix-Website, für die der Auftragnehmer als Administrator eingetragen ist, wird nach erfolgreichem Umzug in Abstimmung mit der Auftraggeberin stillgelegt und der zugehörige Wix-Tarif gekündigt. Die Auftraggeberin bleibt Inhaberin ihres Wix-Kontos bis zur Kündigung.

§ 2 Gewählte Option

Die Auftraggeberin wählt (zutreffendes bitte ankreuzen):

☐ **Option A – „Einmalig“**
Einmalvergütung für Erstellung, Umzug und Einrichtung; anschließend Hosting gegen Jahresgebühr; Änderungen nach Aufwand.

☐ mit Admin-App (Zusatzvergütung nach § 5 Abs. 1)

☐ **Option B – „Rundum-sorglos“**
Monatliche Pauschale für Website, Admin-App, Hosting, Änderungen und laufende Betreuung; Mindestlaufzeit 12 Monate.

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

(1) **Website.** Zweisprachige Website (Deutsch/Englisch) mit den im Angebot beschriebenen Seiten und Funktionen, insbesondere Startseite mit Leistungen, Expertise, Projekten, Über-mich und FAQ, Anfrage-Dialog, Kontaktseite, Impressum, Datenschutzerklärung und AGB, Cookie-/Datenschutzhinweis, Suchmaschinen-Optimierung (strukturierte Daten, Sitemap, Meta-Angaben) und responsive Darstellung auf mobilen Geräten. Die Inhalte beruhen auf der bisherigen Website und den Angaben der Auftraggeberin.

(2) **Admin-App** (bei Option A nur, wenn in § 2 hinzugewählt). Eine zugangsgeschützte Verwaltungsanwendung, mit der die Auftraggeberin Website-Texte, Stammdaten, das Anfragen-Postfach, den Online-/Pause-Status der Website, Benachrichtigungen (E-Mail und Push-Mitteilungen) und Zugänge selbst verwaltet. Die Admin-App kann als Web-App auf Smartphones (z. B. iPhone) installiert werden. Push-Mitteilungen setzen die Zustimmung der Auftraggeberin auf dem jeweiligen Gerät voraus.

(3) **Umzug.** Umstellung der DNS-Einträge der Domain projexs.de auf das neue Hosting, Einrichtung des Sicherheitszertifikats (HTTPS), dauerhafte Weiterleitungen (301) der bisherigen Adressen der Wix-Website auf die entsprechenden neuen Seiten, Einreichung der Sitemap bei Google sowie Prüfung des E-Mail-Empfangs. Die für den E-Mail-Verkehr maßgeblichen DNS-Einträge (MX und zugehörige Einträge) werden nicht verändert, sofern die Auftraggeberin nichts anderes wünscht.

(4) **Einrichtung und Einweisung.** Einrichtung der Admin-App auf einem Gerät der Auftraggeberin (sofern gewählt), Einrichtung des E-Mail-Versands für Anfragen sowie eine Einweisung von etwa 30 Minuten (telefonisch oder per Video) und eine kurze schriftliche Anleitung.

(5) **Hosting.** Betrieb der Website und der Admin-App auf der Hosting-Plattform Vercel (Serverregion EU, Frankfurt) einschließlich Sicherheitszertifikat und Auslieferung über ein Content-Delivery-Netz. Der E-Mail-Versand von Anfragen erfolgt über einen E-Mail-Versanddienst (derzeit Resend). Das Hosting ist in Option B in der Monatspauschale enthalten; in Option A wird es gesondert nach § 5 Abs. 2 vergütet.

(6) **Betreuung (nur Option B).** Laufende technische Betreuung einschließlich Aktualisierung der eingesetzten Software-Komponenten, Sicherheitsupdates, Überwachung der Erreichbarkeit und der wesentlichen Messwerte (Monitoring), Pflege der Suchmaschinen-Optimierung, Umsetzung von Änderungs- und Erweiterungswünschen nach § 11 sowie Support per E-Mail und Telefon mit Reaktion innerhalb von zwei Werktagen (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Niedersachsen). „Reaktion“ bedeutet eine qualifizierte Rückmeldung; die Dauer der Umsetzung richtet sich nach Art und Umfang des Anliegens.

(7) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen mit der Sorgfalt eines fachkundigen Webentwicklers. Er ist berechtigt, sich zur Erfüllung technischer Dienstleister (insbesondere Hosting, E-Mail-Versand, Quellcode-Verwaltung) zu bedienen; § 9 bleibt unberührt.

§ 4 Mitwirkung der Auftraggeberin

(1) Die Auftraggeberin stellt die für die Leistung erforderlichen Informationen, Inhalte und Zugänge rechtzeitig bereit, insbesondere Zugang zu den DNS-Einstellungen ihrer Domain für die Dauer des Umzugs sowie die Mitwirkung beim E-Mail-Test.

(2) Die Auftraggeberin prüft die Vorschau der Website und erteilt die Freigabe zum Go-live. Sie teilt Änderungswünsche möglichst gebündelt mit.

(3) Für die von ihr bereitgestellten oder über die Admin-App selbst eingepflegten Inhalte (Texte, Bilder, Logos, Angaben zu Referenzen) ist die Auftraggeberin verantwortlich; sie sichert zu, dass diese Inhalte keine Rechte Dritter verletzen. Der Auftragnehmer weist auf erkennbare Risiken hin.

(4) Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB) liegt in der Verantwortung der Auftraggeberin. Der Auftragnehmer stellt sie auf Grundlage der mitgeteilten Angaben

technisch sorgfältig bereit; eine Rechtsberatung ist damit nicht verbunden.

§ 5 Vergütung und Zahlung

(1) **Option A.** Die Vergütung für Erstellung, Umzug, Einrichtung und Einweisung beträgt einmalig **980,00 €**. Wählt die Auftraggeberin die Admin-App hinzu, erhöht sich die Einmalvergütung um **250,00 €** auf **1.230,00 €**. Sie ist zur Hälfte bei Vertragsschluss und zur anderen Hälfte nach dem Go-live fällig, jeweils innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

(2) **Hosting bei Option A.** Das Hosting nach § 3 Abs. 5 wird mit **50,00 € je Jahr** vergütet, jährlich im Voraus, erstmals zum Go-live fällig.

(3) **Änderungen bei Option A.** Änderungs- und Erweiterungswünsche nach dem Go-live werden nach Aufwand zu **75,00 € je Stunde** vergütet, abgerechnet in Einheiten von 15 Minuten. Der Auftragnehmer nennt vor Beginn eine Aufwandsschätzung; Arbeiten über 2 Stunden werden nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin begonnen.

(4) **Option B.** Die Vergütung beträgt pauschal **150,00 € je Monat** und umfasst sämtliche Leistungen nach § 3 einschließlich Hosting, Änderungen nach § 11 und Betreuung. Die Pauschale ist monatlich im Voraus fällig, erstmals zum Vertragsschluss, jeweils bis zum 3. Werktag des Monats.

(5) Alle Beträge sind Endbeträge; der Auftragnehmer ist Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG, Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen. Die Zahlung erfolgt per Überweisung auf das in der Rechnung genannte Konto oder – auf Wunsch der Auftraggeberin – per SEPA-Lastschrift. Rechnungen werden elektronisch übermittelt.

(6) Gebühren für die Domain projexs.de beim Registrar sowie eventuelle Kosten Dritter, die die Auftraggeberin unmittelbar beauftragt, sind nicht Bestandteil der Vergütung.

(7) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Auftragnehmer wird die Website wegen offener Forderungen nicht ohne vorherige schriftliche Ankündigung mit angemessener Frist (mindestens 14 Tage) abschalten.

§ 6 Laufzeit und Kündigung

(1) **Option A.** Die Erstellungsleistung endet mit Go-live und Einweisung. Das Hosting läuft ab Go-live für jeweils ein Jahr und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht von einer Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.

(2) **Option B.** Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten ab Vertragsschluss. Danach läuft er auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(4) Kündigungen bedürfen der Textform (z. B. E-Mail).

(5) Ein Wechsel von Option B zu Option A ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit jederzeit zum Monatsende möglich; ab dem Folgemonat gelten dann § 5 Abs. 2 und 3. Ein Wechsel von Option A zu Option B ist jederzeit möglich; die Mindestlaufzeit nach Abs. 2 beginnt mit dem Wechsel.

§ 7 Nutzungsrechte und Eigentum

(1) Mit vollständiger Zahlung der Vergütung für die Erstellung (Option A) bzw. mit Ablauf der Mindestlaufzeit und vollständiger Zahlung der bis dahin fälligen Pauschalen (Option B) räumt der Auftragnehmer der Auftraggeberin das **ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte, übertragbare Nutzungsrecht** am Quellcode der Website und der Admin-App sowie an den von ihm erstellten Gestaltungen, Texten und Grafiken ein. Es umfasst

das Recht, die Werke zu nutzen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu erweitern und durch Dritte bearbeiten zu lassen.

(2) Bis dahin erhält die Auftraggeberin ein einfaches Nutzungsrecht für den Betrieb der Website; die Auftraggeberin hat in jedem Fall jederzeit Zugriff auf Inhalte und Quellcode.

(3) Von der Auftraggeberin bereitgestellte Inhalte (Texte, Bilder, Logo, Marke „ProjeXs“) verbleiben in ihrem Eigentum; sie räumt dem Auftragnehmer das zur Vertragserfüllung notwendige einfache Nutzungsrecht ein.

(4) Verwendete Open-Source-Komponenten (z. B. Next.js, React) unterliegen ihren jeweiligen Lizenzen, die eine kommerzielle Nutzung erlauben.

(5) Auf Wunsch der Auftraggeberin werden das GitHub-Repository mit dem Quellcode und das Vercel-Projekt auf ein Konto der Auftraggeberin übertragen oder auf ihren Namen angelegt. Der Auftragnehmer behält für die Dauer der Betreuung den zur Leistungserbringung erforderlichen Zugriff.

(6) Der Auftragnehmer darf die Website als Referenz nennen (Name, Link, Abbildungen), sofern die Auftraggeberin nicht widerspricht.

§ 8 Gewährleistung, Haftung und Verfügbarkeit

(1) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass Website und Admin-App zum Zeitpunkt der Freigabe die im Angebot beschriebenen Funktionen aufweisen und in den aktuellen Versionen der verbreiteten Browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge) sowie auf aktuellen iOS- und Android-Geräten ordnungsgemäß dargestellt werden. Mängel, die innerhalb von 12 Monaten nach Freigabe angezeigt werden, beseitigt der Auftragnehmer unentgeltlich innerhalb angemessener Frist.

(2) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht – einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Auftraggeberin regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, der Höhe nach bei Option A auf den Auftragswert nach § 5 Abs. 1 und bei Option B auf die Vergütung von zwölf Monaten. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(3) Die Haftung für Datenverlust ist auf den Wiederherstellungsaufwand begrenzt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung entstanden wäre. Der Auftragnehmer sichert Quellcode und Inhalte in der Quellcode-Verwaltung; die Auftraggeberin kann jederzeit Exporte nach § 12 verlangen.

(4) **Verfügbarkeit.** Das Hosting erfolgt über die Plattform Vercel. Der Auftragnehmer bemüht sich um eine möglichst hohe Verfügbarkeit, kann aber keine 100-prozentige Erreichbarkeit garantieren, da diese von Dritten (Hosting-Plattform, Netzbetreiber, Domain-Registrar) abhängt. Störungen behebt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Möglichkeiten unverzüglich; bei Option B gelten die Reaktionszeiten nach § 3 Abs. 6.

(5) Für Platzierungen in Suchmaschinen und wirtschaftliche Erfolge der Website kann keine Gewähr übernommen werden; die Suchmaschinen-Optimierung wird fachgerecht nach anerkannten Standards umgesetzt.

§ 9 Datenschutz

(1) Beide Parteien beachten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz. Die Auftraggeberin ist Verantwortliche für die über die Website und die Admin-App verarbeiteten personenbezogenen Daten (insbesondere Anfragen von Interessenten).

(2) Soweit der Auftragnehmer im Rahmen von Hosting, Betreuung und Support Zugriff auf personenbezogene Daten der Auftraggeberin hat, handelt er als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO. Die Parteien schließen

hierzu eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, die als **Anlage 1** Bestandteil dieses Vertrags ist. Der Auftragnehmer verarbeitet Daten nur auf Weisung der Auftraggeberin und ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrags.

(3) Die Auftraggeberin genehmigt den Einsatz folgender Unterauftragsverarbeiter: **Vercel Inc.** (Hosting, Serverregion Frankfurt/EU), **Resend** (E-Mail-Versand von Anfragen) sowie **GitHub** (Quellcode-Verwaltung, keine personenbezogenen Daten von Website-Besuchern). Soweit Anbieter mit Sitz außerhalb der EU eingesetzt werden, erfolgt die Übermittlung auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln bzw. eines Angemessenheitsbeschlusses. Ein Wechsel oder eine Ergänzung wird der Auftraggeberin mit einer Frist von vier Wochen mitgeteilt; sie kann aus wichtigem Grund widersprechen.

(4) Die Website setzt keine Tracking-Cookies und keine Analyse-Dienste Dritter ein. Sollte die Auftraggeberin künftig solche Dienste wünschen, wird der Auftragnehmer sie auf die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen (insbesondere Einwilligung) hinweisen.

(5) Der Auftragnehmer trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten, insbesondere verschlüsselte Übertragung (HTTPS), zugangsgeschützte Admin-App, Zwei-Faktor-Absicherung der Administrationskonten bei den Dienstleistern und Beschränkung des Zugriffs auf das notwendige Maß.

§ 10 Vertraulichkeit sowie Zugänge und Sicherheit

(1) Beide Parteien behandeln alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten Informationen über die jeweils andere Partei, insbesondere Geschäftsdaten, Kundenanfragen, Zugangsdaten und Projektinformationen, vertraulich und verwenden sie nur zur Vertragserfüllung. Diese Pflicht gilt auch nach Vertragsende fort.

(2) Die Auftraggeberin erhält einen persönlichen Zugang zur Admin-App (Admin-PIN bzw. Passwort). Sie bewahrt diese Zugangsdaten sorgfältig auf, gibt sie nicht an Unbefugte weiter und informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn ein Missbrauch zu befürchten ist; der Auftragnehmer sperrt oder erneuert den Zugang dann umgehend.

(3) Für Inhalte und Einstellungen, die die Auftraggeberin oder von ihr berechtigte Personen über die Admin-App selbst vornehmen, ist die Auftraggeberin verantwortlich. Der Auftragnehmer unterstützt bei Option B im Rahmen des Supports bei der Korrektur.

(4) Zugänge zu Hosting, Quellcode-Verwaltung und E-Mail-Versanddienst werden vom Auftragnehmer sicher verwaltet. Die Auftraggeberin kann jederzeit eigene Zugänge zu diesen Diensten erhalten (siehe § 7 Abs. 5).

§ 11 Änderungswünsche

(1) **Vor dem Go-live** sind Anpassungen an der Vorschau-Website in beiden Optionen enthalten, soweit sie sich im Rahmen des im Angebot beschriebenen Leistungsumfangs bewegen.

(2) **Option B.** In der Monatspauschale enthalten sind alle üblichen Änderungs- und Erweiterungswünsche an der bestehenden Website und Admin-App, insbesondere: neue oder geänderte Texte und Bilder, neue Abschnitte und Unterseiten, Anpassungen an Formularen, Rechtstexten und Stammdaten, kleinere neue Funktionen sowie Anpassungen des Designs im bestehenden Gestaltungsrahmen. Die Umsetzung erfolgt zeitnah nach Abstimmung; die Auftraggeberin kann Wünsche jederzeit per E-Mail, Telefon oder über die Admin-App mitteilen.

(3) **Fair-Use-Grundsatz.** Die Pauschale ist auf die laufende Pflege und Weiterentwicklung der Website ausgelegt. Nicht enthalten sind eine vollständige Neukonzeption oder ein kompletter Neuaufbau der Website, der Aufbau eigenständiger neuer Anwendungen (z. B. Online-Shop, Kundenportal mit Login, Buchungssystem mit Zahlungsabwicklung) sowie Leistungen, die das übliche Maß einer Website-Betreuung deutlich übersteigen (als Richtwert: dauerhaft mehr als etwa 8 Stunden Entwicklungsaufwand pro Monat). Solche Vorhaben bespricht der

Auftragnehmer vorab mit der Auftraggeberin und bietet sie gesondert an; etwas wird nur berechnet, wenn die Auftraggeberin es ausdrücklich beauftragt.

(4) **Option A.** Änderungswünsche nach dem Go-live werden nach § 5 Abs. 3 nach Aufwand vergütet.

§ 12 Ende des Vertrags, Datenexport und Übergabe

(1) Bei Beendigung des Vertrags – gleich aus welchem Grund – übergibt der Auftragnehmer der Auftraggeberin innerhalb von 14 Tagen den vollständigen Quellcode (GitHub-Repository), alle Inhalte, Bilder und Stammdaten sowie einen Export des Anfragen-Postfachs in einem gängigen Format. Soweit noch nicht geschehen, werden Repository und Hosting-Projekt auf Konten der Auftraggeberin übertragen oder ihr die Übertragung ermöglicht.

(2) Die Domain projexs.de ist und bleibt Eigentum der Auftraggeberin. Der Auftragnehmer erwirbt keinerlei Rechte an der Domain und wirkt auf Wunsch bei der Umstellung auf einen anderen Anbieter mit.

(3) Einen Datenexport kann die Auftraggeberin auch während der Laufzeit jederzeit verlangen; er wird innerhalb von 14 Tagen bereitgestellt.

(4) Für die Übergabe und Mitwirkung bei einem Wechsel werden keine Ablösesummen oder zusätzlichen Gebühren berechnet. Nach erfolgter Übergabe löscht der Auftragnehmer die bei ihm verbliebenen Kopien personenbezogener Daten der Auftraggeberin, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

(5) Nach Vertragsende und Übergabe erbringt der Auftragnehmer keine Betreuungsleistungen mehr; die Website kann von der Auftraggeberin oder Dritten uneingeschränkt weiterbetrieben werden.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform (z. B. E-Mail). Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Textformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(4) Soweit beide Parteien Kaufleute sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz des Auftragnehmers. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Die Parteien bemühen sich, Meinungsverschiedenheiten zunächst einvernehmlich zu klären.

(5) Bestandteile dieses Vertrags sind das Angebot Nr. A-2026-10-02 vom 21. Oktober 2026 sowie Anlage 1 (Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO).

Ort, Datum · Stefan Dirnberger (Auftragnehmer)

Ort, Datum · Daniela Franzen, ProjeXs (Auftraggeberin)

Anlage 1 Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Zum Vertrag über Erstellung, Hosting und Betreuung einer Website zwischen Daniela Franzen, ProjeXs (Verantwortliche) und Stefan Dirnberger (Auftragsverarbeiter).

(1) **Gegenstand und Dauer.** Hosting, Betreuung und Support der Website projexs.de und der Admin-App für die Laufzeit des Hauptvertrags.

(2) **Art und Zweck der Verarbeitung.** Speicherung, Anzeige, Weiterleitung (E-Mail/Push) und Sicherung von Kontaktanfragen; technische Protokolle des Hostings zur Sicherstellung des Betriebs; Zugriff im Rahmen von Fehlerbehebung und Support.

(3) **Art der Daten und Kategorien betroffener Personen.** Name, Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nachrichteninhalt und Projektangaben von Interessenten und Kunden der Verantwortlichen; technische Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt, Browser) von Website-Besuchern in Server-Protokollen; Zugangsdaten der Verantwortlichen zur Admin-App.

(4) **Weisungen.** Der Auftragsverarbeiter verarbeitet Daten nur auf dokumentierte Weisung der Verantwortlichen (dieser Vertrag, Textform). Hält er eine Weisung für rechtswidrig, informiert er die Verantwortliche unverzüglich.

(5) **Vertraulichkeit.** Der Auftragsverarbeiter ist zur Vertraulichkeit verpflichtet und verpflichtet etwaige Mitarbeiter ebenso.

(6) **Sicherheit (Art. 32 DSGVO).** Verschlüsselte Übertragung (TLS/HTTPS); Zugriffsschutz der Admin-App durch PIN/Passwort; Zwei-Faktor-Authentifizierung für Hosting-, Quellcode- und E-Mail-Dienstkonten; Beschränkung der Zugriffe auf die erforderlichen Personen; Versionierung und Sicherung des Quellcodes; Verarbeitung in Rechenzentren in der EU (Frankfurt), soweit technisch vom Dienstleister angeboten.

(7) **Unterauftragsverarbeiter.** Vercel Inc. (Hosting), Resend (E-Mail-Versand), GitHub (Quellcode-Verwaltung). Änderungen werden vier Wochen vorab mitgeteilt; die Verantwortliche kann aus wichtigem Grund widersprechen. Der Auftragsverarbeiter schließt mit Unterauftragsverarbeitern Vereinbarungen, die ein dem Hauptvertrag entsprechendes Schutzniveau sicherstellen.

(8) **Unterstützung.** Der Auftragsverarbeiter unterstützt die Verantwortliche bei der Beantwortung von Betroffenenanfragen (Auskunft, Löschung, Berichtigung) sowie bei Datenschutz-Folgenabschätzungen und Meldepflichten, soweit erforderlich.

(9) **Datenschutzverletzungen.** Der Auftragsverarbeiter meldet der Verantwortlichen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich, spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis, mit den ihm bekannten Einzelheiten.

(10) **Löschung und Rückgabe.** Nach Ende des Hauptvertrags werden alle personenbezogenen Daten nach Wahl der Verantwortlichen herausgegeben und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

(11) **Nachweise und Kontrollen.** Der Auftragsverarbeiter stellt der Verantwortlichen alle zum Nachweis der Einhaltung dieser Vereinbarung erforderlichen Informationen zur Verfügung und ermöglicht angemessene Überprüfungen nach vorheriger Abstimmung.

Ort, Datum · Stefan Dirnberger (Auftragsverarbeiter)

Ort, Datum · Daniela Franzen, ProjeXs (Verantwortliche)